

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 03/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Merinas, en el término municipal de Saceruela, provincia de Ciudad Real. [2026/6861]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas, sita en el término municipal de Saceruela, provincia de Ciudad Real, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cañada Real de Merinas, sita en el término municipal de Saceruela (Ciudad Real), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 4 de febrero de 1959, figurando con una anchura legal de 75,22 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 8 de octubre de 2024, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, a la vista de la memoria justificativa elaborada por Cándido Santos Jiménez el 7 de octubre de 2024, acordó el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a Cándido Santos Jiménez como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El anuncio de 10 de octubre de 2024, señala para el 29 de enero de 2025, el inicio de las operaciones materiales de deslinde y se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (en adelante DOCM) nº 206 de 23 de octubre de 2024, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Saceruela y Valdemanco de Esteras, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 3 de febrero de 2025 y 4 de diciembre de 2024 respectivamente.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, Junta de Comunidades, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Diputación Provincial de Ciudad Real, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido y otros afectados, procediéndose a dar la publicidad establecida para estos casos.

Sexto. - Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía pecuaria con la colocación de 152 piquetes. Se asigna números pares del 2 al 150 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y a los piquetes en la margen izquierda, números impares del 1 al 149.

Comienza la operación material de apeo del deslinde con la exposición por parte del Ingeniero operador sobre el contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se efectúa en la fecha prevista en el anuncio, el 29 de enero de 2025, en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Néstor Polo Martín de Lucía como representante de Tragsatec; D. Cándido Santos Jiménez Ingeniero operador y representante de la Administración, así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

Se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cañada Real de Merinas, en el término municipal de Saceruela, para así recorrer el perímetro de la misma. Durante el acta de replanteo se marcó la línea base mediante los correspondientes piquetes describiendo su situación respecto

a elementos destacables, distancias y ángulos entre ellos y siendo identificados por sus coordenadas UTM. El piquete nº1 se sitúa en la puerta de la Finca Doña Inés, en el límite entre el término municipal de Abenójar y Saceruela, próximo al kilómetro 8,25 de la carretera CM-4110. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con X 367.497,80 e Y 4.310.606,61. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2, situado en el límite entre la parcela 66 del polígono 4 del T.M. de Abenójar y la parcela 16 del polígono 9 del T.M. de Saceruela y cuyas coordenadas UTM son X: 367.579,15 e Y: 4.310.657,89

El tramo deslindado discurre en sentido general en dirección noreste a suroeste, desde que la vía pecuaria entra en el término municipal de Saceruela (Ciudad Real) hasta llegar al Término Municipal de Valdemanco de Esteras donde se encuentra el final del tramo deslindado con la colocación del piquete nº149 en la margen izquierda en las coordenadas UTM X: 353.282,52 e Y: 4.312.179,87 y el piquete nº150 en la margen derecha en las coordenadas UTM X: 353.317,28 e Y: 4.312.252,12.

En el transcurso del acto de apeo de deslinde del día 29 de enero de 2025, fueron compareciendo colindantes de los cuales realizaron alegaciones durante el Acta:

- LFPG en representación de Peñas Lisas SA y Sierra de los Bueyes SA.
- SFA propietario de la finca Dehesa de Esterillas.

Los demás titulares se ausentaron antes de la finalización del apeo sin hacer ninguna alegación.

Durante el apeo se constataron un total de 47 posibles intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.

Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. Se dejan colocados 152 piquetes hasta la línea del Término con Valdemanco de Esteras. En total, el tramo deslindado tiene una longitud de 10.773 m, una anchura de 75,22 m y una superficie aproximada de 80,88 hectáreas

Séptimo. - Se publica en el BOE nº 7 de fecha 8 de enero de 2025, la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, correspondiente al anuncio de 10 de octubre de 2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre acuerdo de inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas en el término municipal de Saceruela, provincia de Ciudad Real

La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real anuncia la Exposición Pública y Audiencia de Proposición de deslinde en el DOCM nº 89 de 12 de mayo de 2025. Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Saceruela y Valdemanco de Esteras, dándoles también trámite de audiencia del deslinde junto a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Diputación Provincial de Ciudad Real, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Saceruela y Valdemanco de Esteras acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedida con fecha 27 de mayo de 2025 y 19 de septiembre de 2025 respectivamente.

Con fecha 21 de mayo de 2025 se informa mediante anuncio en el DOCM nº 102 de 29 de mayo de 2025 la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la exposición pública y audiencia de deslinde en la que se incluyen las personas interesadas a las que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva mediante el anuncio de fecha 5 de mayo de 2025, esta no se ha podido practicar.

Se publica en el BOE nº 132 de fecha 02 de junio de 2025 el contenido del anuncio de 5 de mayo de 2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre la Proposición de deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas en el término municipal de Saceruela, provincia de Ciudad Real.

Octavo. - Durante el periodo de información Pública no se presentaron alegaciones.

Noveno. - Con fecha 2 de septiembre de 2025, el Ingeniero operador redacta el Informe-Propuesta del expediente de deslinde.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, con fecha 8 de septiembre de 2025 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimer. - Con fecha 6 de octubre de 2025, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 14 de julio de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 12 de agosto de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Saceruela; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El plazo máximo para la resolución del expediente de deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Merinas en el término municipal de Saceruela es de tres años.

Cuarto. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 23 de marzo, no formulándose alegaciones ni reclamaciones durante el periodo legal previsto.

Quinto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 10.773 metros, con una anchura de 75,22 m y una superficie de 80,88 hectáreas, detectándose 47 intrusiones.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar la Propuesta de Deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas, en el término municipal de Saceruela, provincia de Ciudad Real, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo de esta Resolución, con las coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Ciudad Real

Término Municipal: Saceruela

Vía Pecuaria: Cañada Real de Merinas.

Longitud deslindada: 10.773 metros.

Anchura: 75,22 metros.

Superficie deslindada: 80,88 hectáreas.

Coordenadas UTM inicio: X 367.497,80; Y 4.310.606,61

Coordenadas UTM final: X 353.317,28; Y 4.312.252,12

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 3 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

ANEXO I

Relación definitiva de Estaquillas vía pecuaria de Merinas
(Saceruela) coordenadas UTM - (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes
resultantes del deslinde:

Nº EST.	X	Y
001	367497,80	4310606,61
002	367579,15	4310657,89
002'	367506,43	4310681,38
003	367465,68	4310591,32
004	367444,56	4310663,47
005	367405,24	4310578,03
006	367391,32	4310651,73
007	367329,78	4310563,37
008	367307,80	4310635,13
009	367238,50	4310531,87
010	367208,50	4310600,63
011	367114,75	4310473,96
012	367085,05	4310542,84
013	366863,20	4310368,85
014	366840,97	4310440,52
015	366722,55	4310330,12
016	366703,08	4310402,55
017	366577,16	4310291,37
018	366558,39	4310363,99
019	366483,98	4310267,60
020	366468,68	4310341,03
021	366350,11	4310241,79
022	366337,22	4310315,68
023	366155,56	4310218,34
024	366145,84	4310292,71
025	365989,68	4310186,43
026	365970,86	4310259,03
027	365758,82	4310130,54
028	365747,92	4310204,80
029	365654,15	4310104,22
030	365638,92	4310177,66
031	365529,66	4310087,07
032	365525,10	4310167,60
033	365472,31	4310112,02
034	365489,22	4310187,37
035	365319,63	4310119,60
036	365335,24	4310193,03
037	365258,24	4310135,60
038	365276,34	4310208,39
039	365140,12	4310163,50
040	365162,79	4310234,99

Nº EST.	X	Y
041	365083,35	4310181,30
042	365105,72	4310252,89
043	364910,47	4310254,68
043'	364899,24	4310264,11
044	364953,08	4310316,84
045	364872,39	4310297,61
046	364932,38	4310342,68
047	364803,87	4310408,62
048	364867,92	4310447,64
049	364688,24	4310598,92
050	364750,27	4310641,27
051	364657,42	4310631,53
052	364710,39	4310684,67
053	364534,31	4310734,12
054	364582,08	4310791,94
055	364319,46	4310907,08
056	364365,50	4310966,30
057	364203,21	4310988,33
058	364243,42	4311051,73
059	364137,11	4311018,76
060	364165,87	4311088,08
061	364021,92	4311053,21
062	364033,14	4311127,36
063	363856,01	4311078,31
064	363864,12	4311152,94
065	363663,55	4311086,62
066	363665,46	4311161,60
067	363385,71	4311106,27
068	363391,02	4311181,08
069	363180,80	4311140,83
070	363193,40	4311214,76
071	362993,69	4311192,32
072	363012,76	4311264,86
073	362888,33	4311218,51
074	362902,61	4311292,24
075	362774,64	4311234,05
076	362784,59	4311308,39
077	362643,33	4311253,08
078	362654,06	4311327,31
079	362617,08	4311258,23
080	362638,49	4311330,11

Nº EST.	X	Y
081	362527,32	4311284,97
082	362543,69	4311358,35
083	362479,91	4311292,12
084	362491,09	4311366,28
085	362425,28	4311304,11
086	362416,84	4311378,85
087	358182,73	4312231,68
088	358221,81	4312298,53
089	357566,54	4312507,99
090	357593,04	4312578,35
091	357413,53	4312553,43
092	357433,31	4312625,80
093	357319,30	4312576,99
094	357329,37	4312651,78
095	357185,37	4312580,00
096	357187,72	4312654,97
097	357051,83	4312585,39
098	357052,64	4312660,42
099	356979,76	4312584,05
100	356957,51	4312658,65
101	356871,06	4312515,73
102	356849,45	4312590,73
103	356723,35	4312515,73
104	356737,07	4312590,73
105	356542,19	4312584,31
106	356565,43	4312655,71
107	356322,04	4312644,62
108	356341,59	4312717,03
109	356211,61	4312674,00
110	356207,34	4312752,74
111	356130,94	4312642,85
112	356111,96	4312715,92
113	356017,61	4312626,93
114	356013,87	4312702,14
115	355850,21	4312633,64
116	355866,76	4312708,04
117	355798,09	4312655,53
118	355837,19	4312720,45
119	355617,76	4312803,35
120	355648,58	4312875,07
121	355598,69	4312805,75

Nº EST.	X	Y
122	355597,41	4312881,50
123	355420,06	4312777,14
124	355404,21	4312850,55
125	355379,74	4312766,13
126	355355,36	4312837,22
127	355288,35	4312728,11
128	355256,12	4312795,93
129	355243,04	4312703,77
130	355195,08	4312763,14
131	355145,23	4312597,56
132	355101,46	4312658,90
133	355025,60	4312528,58
134	354994,54	4312597,24
135	354640,85	4312398,24
136	354625,65	4312472,28
137	354464,42	4312388,57
138	354453,91	4312462,88
139	354177,16	4312337,07
140	354161,92	4312410,53
141	354136,29	4312327,42
142	354114,45	4312399,33
143	353936,95	4312252,85
144	353910,90	4312323,18
145	353680,46	4312158,80
146	353663,19	4312232,35
147	353575,12	4312159,55
148	353580,17	4312234,38
149	353282,52	4312179,87
150	353317,28	4312252,12